

DEPARTAMENTO EMISOR: Técnica Tributaria	CIRCULAR N°
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA Imparte instrucciones sobre declaración y pago del denominado impuesto a las fuentes fijas contaminantes, contenido en el artículo 8° de la Ley N° 20.780, modificado por las Leyes N° 20.899, que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales, y N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria. Deja sin efecto Circular N° 47, de 2016.	REF. LEGAL: Ley N° 20.780, publicada en el Diario Oficial de 29 de septiembre de 2014; Ley N° 20.899, publicada en el Diario Oficial de 8 de febrero de 2016; y, Ley N° 21.210, publicada en el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020.

I **INTRODUCCIÓN**

En el Diario Oficial de 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.210, que introduce diversas modificaciones a la legislación tributaria (en adelante la “Ley”).

El artículo décimo sexto de la Ley, introduce modificaciones al artículo 8° de la ley N° 20.780, que estableció el denominado impuesto a las fuentes fijas contaminantes, algunas de las cuales tienen vigencia diferida, con el propósito de perfeccionar este gravamen, según informa el Mensaje¹ de la Ley N° 21.210.

De acuerdo a la historia fidedigna de la Ley, el propósito de las modificaciones era “otorgar certezas respecto a los distintos elementos que componen este gravamen. En particular, sustituye el criterio para determinar quiénes son contribuyentes del impuesto, pasando del actual valor de potencia térmica de calderas o turbinas que individualmente consideradas o en su conjunto generen 50 megavatios térmicos o más, a uno que considera el material particulado emitido (100 o más toneladas anuales) o dióxido de carbono emitido (25.000 o más toneladas anuales).”²

Esto es, entre otras materias, precisar “que los establecimientos afectos son aquéllos que consistan en fuentes fijas (en oposición a las móviles) cuyas emisiones provengan de combustión, y aquéllas que excedan la producción de 100 a más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono CO2. Lo anterior excluye a las calderas de agua caliente para el servicio del personal y los grupos electrógenos de respaldo (potencia menor a 500 kw). Además, sea cuál sea el umbral de emisiones que se sobrepasen (CO2 o MP), se gravarán, de acuerdo a las fórmulas que se indican, todas las emisiones de MP, NOx, SO2 y CO2.”³

En definitiva, “hacer más verde este impuesto, eliminando el requisito de la potencia térmica instalada (se terminan posibles inequidades cuando existen emisiones estacionales con alta potencia instalada versus emisiones durante todo el año con potencia menor a los 50 MWt). El impuesto pasará a determinarse exclusivamente en base a las emisiones de MP, NOX, SO2 y CO2, fijando como umbrales mínimos de emisión: 100 toneladas de MP y 25 mil toneladas de CO2. Se incorpora un mecanismo de compensación del impuesto por la implementación de medidas de mitigación.”⁴

Cabe tener presente que, con anterioridad, el artículo 8°, N° 2, de la Ley N° 20.899 modificó aspectos relevantes del impuesto en cuanto a las fórmulas y metodologías para su cálculo, así como también introdujo nuevos incisos que alteraron el orden inicial del texto, a propósito de lo cual este Servicio emitió la Circular N° 47 de 2016.

Producto de las nuevas modificaciones ahora introducidas por la Ley, es necesario dejar sin efecto la Circular N° 47 de 2016 y dictar, en su reemplazo, otra que sistematice el nuevo texto del artículo 8° de la Ley N° 20.780, considerando las distintas vigencias de las modificaciones (ver apartado 2), sin perjuicio que cada Órgano de la Administración del Estado involucrado en la aplicación y fiscalización de este gravamen emita las instrucciones que le corresponda en el ámbito de sus competencias.

¹ Historia de la Ley N° 21.210, versión digital, Congreso Nacional de Chile, página 21
² Historia de la Ley N° 21.210, versión digital, Congreso Nacional de Chile. Informe del Diputado Sr. Guillermo Ramírez Diez, Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, página 301.
³ Ídem, página 319.
⁴ Historia de la Ley N° 21.210, versión digital, Congreso Nacional de Chile. Presentación del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por el Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín Bascuñán, página 336.

Atendido que las modificaciones introducidas al texto tienen distintas vigencias, alterando del mismo modo la disposición de sus incisos, en el anexo a la presente circular se ofrece el texto del artículo 8° de la Ley N° 20.780, con indicación de sus incisos y entradas en vigencias, según corresponda.

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA

1. ALCANCES SOBRE LA COMPETENCIA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS⁵

Es importante notar que el artículo 8° de la Ley N° 20.780 confiere competencia a una serie de Órganos de la Administración del Estado para la determinación y aplicación del denominado impuesto a las fuentes fijas contaminantes.

Luego, y no obstante que corresponde al Director de este Servicio interpretar administrativamente, en forma exclusiva, las disposiciones sobre tributación fiscal interna, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los tributos cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente⁶, dicho mandato general debe armonizarse con el específico ámbito de competencias conferido a este Servicio por el artículo 8° de la Ley N° 20.780.

Al respecto, los incisos vigésimo⁷ y vigesimoctavo limitan la competencia de este Servicio exclusivamente a:

- a) Calcular el impuesto por cada fuente emisora en base al informe que le remita la Superintendencia del Medio Ambiente con los datos y antecedentes necesarios para dicho efecto.
- b) Asumir la representación del interés fiscal, de ser el caso, ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario, en caso de interponerse reclamo por existir meras diferencias de cálculo en el giro emitido por este Servicio.
- c) Cuando entre en vigencia, realizar el cálculo y giro del impuesto con la información remitida por la Superintendencia del Medio Ambiente tratándose de la ejecución de proyectos de reducción de emisiones⁸

En consecuencia, y solo para los efectos de describir las modificaciones introducidas por la Ley, e impartir instrucciones en la parte que corresponda a este Servicio (letras a), b) y c) anteriores), a continuación se sistematiza el artículo 8° de la Ley N° 20.780, que establece el denominado impuesto a las fuentes fijas contaminantes, tras sus modificaciones y considerando las vigencias diferidas.

2. ELEMENTOS DEL IMPUESTO

2.1. Hecho gravado

Como cuestión preliminar, cabe señalar que, en virtud de la Ley, se modifican, con vigencia diferida, algunos elementos del hecho gravado que exigen impartir instrucciones diferenciadas.

Por ejemplo, el texto diferido elimina la potencia térmica instalada como elemento del hecho gravado, agrega ciertas definiciones (de establecimiento, fuente emisora y combustión) y excluyen de la aplicación del impuesto las emisiones asociadas a calderas de agua caliente utilizadas en servicios vinculados exclusivamente al personal y de grupos electrógenos de potencia menor a 500 kWt.

2.1.1. Según texto vigente

De acuerdo al artículo 8°, inciso primero, de la Ley N° 20.780, se gravan con este impuesto las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible.

⁵ Oficios N° 1605 y N° 732, ambos de 2018

⁶ Artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo primero del DFL N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, y artículo 6° del Código Tributario. En el mismo sentido, artículo 1° del Código Tributario, establece que las disposiciones del mismo se aplican exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del Servicio de Impuestos Internos

⁷ Que incorpora parte del inciso decimoctavo del texto anterior.

⁸ Inciso vigesimoctavo nuevo.

Conforme a lo anterior, se grava la emisión al aire de uno o más de los siguientes compuestos contaminantes:

- a) Material particulado (MP),
- b) Óxidos de nitrógeno (NOx),
- c) Dióxido de azufre (SO₂); y
- d) Dióxido de carbono (CO₂).

Dichos compuestos contaminantes deben ser producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos, considerando el límite superior del valor energético del combustible.

Respecto del concepto “establecimientos”, debe recurrirse a lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 2° del Decreto N° 18 de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el reglamento que fija las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación del impuesto que grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 20.780.

Conforme a la letra a) de la citada norma, por “establecimiento” se entiende el conjunto de estructuras e instalaciones donde se localizan una o más calderas o turbinas, que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado.

Por su parte, la letra b) define “establecimiento afecto” como aquel establecimiento que cuenta con un conjunto de estructuras e instalaciones que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado, en el que existen una o más calderas o turbinas que, individualmente o en conjunto, iguallen o superen los 50 MWt (megavatios térmicos) de potencia térmica nominal, considerando el límite superior del valor energético del combustible.

En todo caso, de acuerdo al inciso decimocuarto⁹ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, en comento, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente publicar anualmente un listado de los establecimientos que se encuentran en la situación del inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de este impuesto.

2.1.2. Según texto diferido (vigencia a partir del 01.01.2023, respecto de las emisiones generadas a contar de dicho año):

De acuerdo al artículo 8°, inciso primero, de la Ley N° 20.780, se gravan las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de MP, o 25.000 o más toneladas anuales de CO₂¹⁰.

Conforme a lo anterior, se grava la emisión al aire de los siguientes compuestos contaminantes:

- a) Material particulado (MP),
- b) Óxidos de nitrógeno (NOx),
- c) Dióxido de azufre (SO₂); y
- d) Dióxido de carbono (CO₂).

Por otra parte, la Ley se encarga de definir:

- (a) Establecimiento: un recinto o local en el que se lleve a cabo una o varias actividades económicas que implique una transformación de la materia prima o de los materiales

⁹ Antes decimoprimeros

¹⁰ Se elimina exigencia que dichos compuestos contaminantes deban ser producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto, sumen 50 MWt de potencia térmica.

empleados, o se de origen a nuevos productos, cuyas fuentes emisoras estén bajo un control operacional único o coordinado.

- (b) Fuente emisora: una fuente fija cuyas emisiones sean generadas, en todo o parte, a partir de combustión.
- (c) Combustión: un proceso de oxidación de sustancias o materias sólidas, líquidas o gaseosas que desprende calor y en el que se libera su energía interna para la producción de electricidad, vapor o calor útil, con la excepción de la materia prima que sea necesaria para el proceso productivo.

De acuerdo al inciso decimocuarto¹¹ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente publicar anualmente un listado de los establecimientos que se encuentran en la situación del inciso primero del mismo artículo y de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de este impuesto.

Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de determinar el impuesto correspondiente al año siguiente, de acuerdo al inciso sexto de este artículo.

Una vez realizado el reporte por parte de los establecimientos, la Superintendencia del Medio Ambiente publicará, durante el primer trimestre de cada año, un listado de aquellos que hayan cumplido las condiciones establecidas en el inciso primero. Los establecimientos gravados con este impuesto y que no se encuentren en el listado anterior tendrán la obligación de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente de esta situación. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto que deban soportar conforme a este artículo.

2.2. Liberación de pago (vigencia a partir del 01.01.2023, respecto de las emisiones generadas a partir de dicho año):

De acuerdo al nuevo inciso tercero, agregado por la Ley y con vigencia diferida, se excluyen de la aplicación del impuesto las emisiones asociadas a calderas de agua caliente utilizadas en servicios vinculados exclusivamente al personal y de grupos electrógenos de potencia menor a 500 kWt.

2.3. Sujeto Pasivo

De conformidad al inciso cuarto¹² del artículo 8° de la Ley N° 20.780, el impuesto afecta a las personas naturales y jurídicas, titulares de establecimientos que generen emisiones de los compuestos contaminantes indicados en el apartado 2.1. anterior.

2.4. Devengo del impuesto y consolidación de emisiones informadas

2.4.1. Devengo del impuesto

De acuerdo a lo previsto en el inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780, el impuesto a las emisiones de fuentes fijas se devenga anualmente ("impuesto anual").

2.4.2. Consolidación de emisiones:

Conforme al inciso decimonoveno¹³ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, para aplicar la fórmula establecida descrita en el apartado 2.5. siguiente, en el mes de marzo de cada año, la Superintendencia del Medio Ambiente consolidará las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior.

2.4.3. Sistema de monitoreo de emisiones y su certificación:

El inciso decimosexto¹⁴ del artículo 8° de la Ley N° 20.780 establece que las características del sistema de monitoreo de las emisiones y los requisitos para su certificación serán aquellos

¹¹ Antes decimoprimer

¹² Antes segundo

¹³ Texto similar se contenía en el inciso decimosegundo anterior, eliminado por la letra m) del artículo décimo sexto de la Ley N° 21.210.

¹⁴ Antes decimocuarto

determinados por la Superintendencia del Medio Ambiente según resulte aplicable para cada contaminante.

La certificación del sistema de monitoreo de emisiones será tramitada y, en su caso, otorgada mediante resolución exenta, por la referida Superintendencia.

Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte que se establecen en el artículo 8° de la Ley N° 20.780.

2.4.4. Reporte de monitoreo y su presentación:

El inciso decimoséptimo¹⁵ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, a su vez, obliga a los contribuyentes a presentar a la Superintendencia del Medioambiente un reporte del monitoreo de emisiones, conforme a las instrucciones generales que dicha Superintendencia determine, la que además definirá los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los sistemas de monitoreo o estimación de emisiones, los formatos y los medios correspondientes para la entrega de información y la información adicional que sea necesaria para efectos del reporte.

2.4.5. Sanciones

El inciso decimoctavo¹⁶ del artículo 8° de la Ley N° 20.780 dispone que los contribuyentes que incumplan las obligaciones señaladas en los apartados 2.4.3. y 2.4.4. serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente.

2.5. Base imponible y metodología de cálculo

Los incisos quinto y siguientes¹⁷ del artículo 8° de la Ley N° 20.780 establecen un conjunto de normas que regulan la determinación de la base imponible y la metodología de cálculo del impuesto, el cual se aplica sobre las emisiones efectuadas por cada contribuyente durante el respectivo año calendario, de acuerdo a las fórmulas que se describen más adelante, dependiendo del tipo de compuesto contaminante y, según corresponda, atendiendo también a la ubicación del establecimiento (esto es, dentro de una comuna que forme parte de una zona saturada o latente).

2.5.1. Formula dependiendo del tipo de compuesto contaminante:

- a) En el caso de las emisiones al aire de MP, NOx y SO₂, el inciso quinto¹⁸ dispone que el impuesto será equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos contaminantes, multiplicado por la cantidad que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$T_{ij} = CSC_{pci} \times P_{obj}$$

Donde:

T_{ij} = Tasa del impuesto por tonelada del contaminante "i" emitido en la comuna "j" medido en US\$/Ton

CSC_{pci} = Costo social de contaminación per cápita del contaminante "i"

P_{obj} = Población de la comuna "j"

El inciso decimoprimer¹⁹ dispone, que la población de cada comuna se determinará para cada año de acuerdo a la proyección oficial del Instituto Nacional de Estadísticas.

- b) En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, el inciso decimosegundo²⁰ del artículo 8° de la Ley N° 20.780 dispone que el impuesto será equivalente a 5 dólares de Estados Unidos de América por cada tonelada emitida. Con todo, el impuesto a las emisiones de CO₂ no aplicará para fuentes emisoras que operen en base a medios de generación renovable no convencional

¹⁵ Antes decimoquinto

¹⁶ Antes decimosexto

¹⁷ Antes tercero y siguientes

¹⁸ Antes tercero

¹⁹ Antes octavo

²⁰ Antes noveno

cuya fuente de energía primaria sea la energía biomasa, contemplada en el numeral 1), de la letra aa) del artículo 225 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, sea que se utilicen o no aditivos en la combustión de biomasa.

2.5.2. Factor adicional en la fórmula de cálculo del impuesto según ubicación del establecimiento en el caso de compuestos contaminantes MP, NOx y CO2:

De acuerdo al nuevo inciso sexto²¹ del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y respecto de estos mismos contaminantes, si el establecimiento se encuentra dentro de una comuna que a su vez forme parte de una zona declarada como zona saturada o como zona latente por concentración de MP, NOx o SO2 en el aire conforme a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se aplicará a la tasa de impuesto por tonelada de contaminante un factor adicional consistente en el coeficiente de calidad del aire, resultando en la siguiente fórmula para su cálculo:

$T_{ij} = CCA_{ji} \times CSC_{pci} \times P_{obj}$

Dónde:

CCA_{ji}= Coeficiente de calidad del aire en la comuna “j” para el contaminante “i”.

Conforme al inciso séptimo²² el coeficiente de calidad del aire corresponderá a dos valores diferenciados según si la comuna “j” ha sido declarada zona saturada o zona latente por concentración del respectivo contaminante, conforme con lo siguiente:

Coeficiente de Calidad del Aire	Coeficiente
Zona Saturada	1.2
Zona Latente	1.1

De acuerdo al inciso octavo²³, y para efectos de la aplicación del coeficiente de calidad del aire, en caso que una zona saturada o zona latente incluya a una parte o fracción de una comuna, ésta será considerada en su totalidad como zona saturada o latente, respectivamente. Si una comuna es parte de distintas zonas, saturadas o latentes, primará el coeficiente aplicable a zona saturada.

Conforme al inciso noveno²⁴, el Costo Social de contaminación per cápita (CSCpc) asociado a cada contaminante local será el siguiente:

Contaminante	Dólares de Estados Unidos de América
MP	\$0.9
SO2	\$0.01
Nox	\$0.025

2.5.3. Fuentes emisoras a considerar.

Finalmente, el inciso decimotercero, establece que para efectos del cálculo del impuesto se deberán considerar todas las emisiones de MP, NOx, SO2 o CO2 generadas por las fuentes emisoras de cada establecimiento, en forma independiente del umbral de emisiones establecidas en el inciso primero por cuyo exceso se encuentren afectados.

2.5.4. Informe de CSCpci.

De acuerdo al nuevo inciso décimo, el Ministerio del Medio Ambiente realizará cada diez años un informe respecto del CSCpci de cada contaminante local, con objeto de realizar una propuesta para su actualización.

2.6. **Aplicación del impuesto**

²¹ Antes cuarto
²² Antes quinto
²³ Antes sexto
²⁴ Antes séptimo

En el inciso decimoquinto²⁵ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, por su parte, se establece que el Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante reglamento, las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes que se encuentren en la situación del inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y establecerá los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación del impuesto a que se refiere el citado artículo 8°.

2.7. Declaración y pago

Conforme al inciso vigésimo²⁶ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente enviar al Servicio de Impuestos Internos un informe con los datos y antecedentes necesarios para que proceda al cálculo y giro del impuesto a los contribuyentes que se encuentren afectos conforme a este artículo.

Entre los datos necesarios, se deberá identificar al sujeto pasivo del impuesto; esto es, cada una de las personas naturales o jurídicas, titulares de establecimientos que generen emisiones de compuestos contaminantes, identificándola con el Rol Único Tributario (RUT), los componentes que deben ser informados – esto es, contaminante MP, NOx, SO2, o CO2 –, tipo de zona a que corresponde y población por comuna.

Con base en dicha información este Servicio, en la forma y plazo que se establecerá mediante una resolución, girará y notificará los impuestos a que se refiere la presente Circular en dólares de los Estados Unidos.

De acuerdo al inciso vigesimoprimer, el pago del impuesto deberá efectuarse al Servicio de Tesorerías en el mes de abril del año calendario siguiente a la generación de las emisiones, en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha del pago, previo giro efectuado por el Servicio de Impuestos Internos.

Conforme al inciso vigesimosegundo²⁷ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, el retardo en enterar en Tesorería el impuesto se sancionará en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del número 11 del artículo 97 del Código Tributario. Con todo, en la medida que no compete a este Servicio la fiscalización de este hecho, en caso alguno procederá la aplicación de los recargos a que se refiere el inciso segundo de la norma citada.

Finalmente, dado que este Servicio procede al cálculo y giro inmediato del impuesto, no se requiere de citación ni liquidación previa.

2.8. Impugnaciones y reclamos

De acuerdo al inciso vigésimo, la interposición de impugnaciones o reclamos, según corresponda, se sujeta a siguientes hitos:

2.8.1. Envío y notificación de informe.

La Superintendencia del Medio Ambiente debe enviar al Servicio un informe con los datos y antecedentes necesarios para que proceda al cálculo y giro del impuesto a los contribuyentes que se encuentren afectos.

Dicho informe, contenido en una resolución, además debe ser notificado por la Superintendencia a los contribuyentes que se encuentren afectos.

2.8.2. Impugnación de la resolución (informe) emitida por la Superintendencia.

El informe, contenido en una resolución, tras ser notificado, puede ser impugnado administrativamente por el contribuyente ante la Superintendencia o reclamarse ante el Tribunal Ambiental correspondiente del lugar en que se haya dictado la referida resolución, suspendiéndose en ese caso la emisión del giro hasta la notificación de la resolución administrativa o jurisdiccional que se pronuncie definitivamente sobre la misma.

²⁵ Antes decimotercero

²⁶ El nuevo inciso vigésimo incorpora parcialmente el inciso decimotercero del anterior texto, el cual fue eliminado por la letra r) del artículo decimosexto de la Ley N° 21.210

²⁷ Antes decimoséptimo

En caso que la Superintendencia, de oficio o a petición de parte, o el Tribunal Ambiental, mediante sentencia ejecutoriada, modifiquen los antecedentes que fundamenten el giro, este Servicio emitirá el giro dentro de quinto día que sea notificado de las modificaciones por la Superintendencia o el Tribunal Ambiental, según corresponda.

2.8.3. Reclamo del giro.

Del giro emitido por el Servicio podrá reclamarse ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario.

Se debe notar que el reclamo sólo procede en caso que el giro no se ajuste a los datos o antecedentes contenidos en el informe enviado por la Superintendencia del Medio Ambiente o a los que fundamentaron un nuevo giro, según corresponda.

Este Servicio, mediante una resolución, determinará la forma y plazo en que la Superintendencia deba enviarle su informe, comunicarle la presentación de reclamaciones y su resolución.

3. **REGLAS SOBRE COMPENSACIÓN DE EMISIONES**

Conforme a los incisos vigesimocuarto a vigesimonoveno, y de vigencia diferida transcurridos tres años desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial, esto es, luego del 24 de febrero de 2023, se establecen reglas para compensar todo o parte de las emisiones gravadas.

De acuerdo al inciso vigesimocuarto, los contribuyentes afectos al impuesto establecido en el artículo 8° podrán compensar todo o parte de sus emisiones gravadas, para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. En todo caso las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal.

El inciso vigesimoquinto establece que los proyectos de reducción de emisiones de MP, NOx o SO2 sólo podrán ser ejecutados en la misma comuna en que se generen dichas emisiones, o en comunas aledañas de aquellas.

Para la procedencia de un proyecto de reducción en los términos señalados en los incisos anteriores, el inciso vigesimosexto dispone que se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse, mediante resolución exenta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos que resultan aplicables. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento la forma y antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán acompañar a la misma.

Para acreditar la reducción de emisiones, y de acuerdo al inciso vigesimoséptimo, los proyectos deberán ser certificados por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, sujeto a las metodologías que dicha Superintendencia determine. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de certificación, los requisitos mínimos para que un auditor forme parte del registro que llevará al efecto y las atribuciones de los auditores registrados.

Una vez que se haya acreditado ante la Superintendencia del Medio Ambiente la ejecución del proyecto de reducción de emisiones, el inciso vigesimooctavo establece que dicha Superintendencia realice el cálculo de las emisiones de cada contribuyente afecto al impuesto, incluyendo aquellas reducciones de emisiones que se hayan utilizado como mecanismo de compensación, y deberá remitir dicha información al Servicio de Impuesto Internos, para efectos de realizar el cálculo y giro del impuesto que establece este artículo.

El inciso vigésimo noveno y final, dispone que la Superintendencia del Medio Ambiente mantenga un registro público de los auditores externos autorizados a que hacen referencia los incisos anteriores. Asimismo, la Superintendencia deberá llevar un registro público de los proyectos cuya reducción de emisiones haya sido verificada de conformidad con los incisos anteriores, en el que se consignará,

adicionalmente, las reducciones que se utilicen para compensar las emisiones gravadas con el impuesto que se establece en este artículo.

4. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y COSTO MARGINAL

Según lo dispone el inciso vigesimotercero²⁸ del artículo 8° de la Ley N° 20.780, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ley General de Servicios Eléctricos, el impuesto que establece el presente artículo no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema.

No obstante, para las unidades cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable considerado en el despacho, adicionado el valor unitario del impuesto, sea mayor o igual al costo marginal, la diferencia entre la valorización de sus inyecciones a costo marginal y a dicho costo total unitario, deberá ser pagado por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema, a prorrata de sus retiros, debiendo el Coordinador Eléctrico Nacional respectivo, adoptar todas las medidas pertinentes para realizar la reliquidación correspondiente.

El Servicio de Impuestos Internos enviará en el mes de abril de cada año al Coordinador Eléctrico Nacional respectivo y a la Comisión Nacional de Energía, un informe con el cálculo del impuesto por cada contribuyente.

Por último, se establece que la Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta, establecerá las disposiciones de carácter técnico que sean necesarias para la adecuada implementación del mecanismo señalado en este inciso.

5. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO

Como se puede apreciar y, sin perjuicio de las presentes instrucciones, en la aplicación del impuesto a las emisiones de compuestos contaminantes producidas por fuentes fijas, intervienen una serie de Órganos de la Administración del Estado, además del Servicio de Impuestos Internos.

A continuación, se sistematizan dichos órganos y las atribuciones o deberes fijados por el artículo 8° de la Ley N° 20.780.

Órgano de la Administración del Estado	Atribuciones/deberes
Instituto Nacional de Estadísticas.	La fórmula de cálculo del impuesto comprende entre sus variables el componente “población” de cada comuna, el cual se determinará, para cada año, de acuerdo a la proyección oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (inciso decimoprimer)
Tesorería General de la República	El pago de los impuestos deberá efectuarse en la Tesorería General de la República en el mes de abril del año calendario siguiente a la generación de las emisiones, previo giro efectuado por el Servicio de Impuestos Internos (inciso vigesimoprimer nuevo).
Ministerio del Medio Ambiente	Realizar cada diez años un informe respecto del CSCpci de cada contaminante local, con objeto de realizar una propuesta para su actualización (inciso décimo, nuevo)
	Publicar un listado anual de los establecimientos que se encuentran en la situación del inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos del impuesto (inciso decimocuarto)
	Fijar, mediante reglamento, las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes afectos (inciso decimoquinto)
	Establecer los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación del

²⁸ Antes decimonoveno y final.

	impuesto (inciso decimoquinto)
	Pronunciarse, mediante resolución exenta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia que se le presenten sobre solicitudes de proyectos de reducción de emisiones gravadas (inciso vigesimosexto).
	Establecer, mediante un reglamento, la forma y antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de proyectos de reducción de emisiones gravadas, el procedimiento para presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán acompañar a la misma (inciso vigesimosexto)
	Determinar mediante reglamento los procedimientos de certificación, los requisitos mínimos para que un auditor forme parte del registro que llevará al efecto y las atribuciones de los auditores registrados para acreditar la reducción de emisiones (inciso vigesimoséptimo).
Superintendencia del Medio Ambiente	Una vez realizado el reporte por parte de los establecimientos, durante el primer trimestre de cada año, publicar un listado de aquellos que hayan cumplido las condiciones establecidas en el inciso primero. Los establecimientos gravados con este impuesto y que no se encuentren en el listado anterior tendrán la obligación de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente de esta situación (inciso decimocuarto)
	Determina las características del sistema de monitoreo de las emisiones y los requisitos para su certificación para cada norma de emisión para fuentes fijas que sea aplicable. La certificación del sistema de monitoreo de emisiones es tramitada por la Superintendencia, quien la otorga por resolución exenta (inciso decimosexto).
	Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte que se establecen en el artículo 8° de la Ley N° 20.780 (inciso decimosexto).
	Recibe de parte de los contribuyentes un reporte del monitoreo de emisiones, conforme a las instrucciones generales que determine. También podrá definir los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los sistemas de monitoreo o estimación de emisiones, la información adicional, los formatos y medios correspondientes para la entrega de información (inciso decimoséptimo)
	Aplica sanciones a los contribuyentes que incumplan ciertas obligaciones establecidas por ley de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (inciso decimoctavo).
	Consolida las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior para la aplicación de la fórmula de impuesto (inciso decimonoveno)
	Envía al Servicio de Impuestos Internos un informe con los datos y antecedentes necesarios para que el Servicio proceda al cálculo del impuesto por cada fuente emisora (inciso vigésimo). El mismo informe, mediante resolución, lo notifica la Superintendencia al contribuyente.
	Puede conocer y resolver las impugnaciones formuladas por los contribuyentes al informe, contenido en una resolución, con los datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto.
	Para acreditar la reducción de emisiones, los proyectos deben ser certificados por un auditor externo autorizado por la Superintendencia, sujeto a las metodologías que dicha Superintendencia determine (inciso vigesimoséptimo).
	Una vez que se haya acreditado ante la Superintendencia la ejecución del proyecto de reducción de emisiones, dicha Superintendencia realizará el cálculo de las emisiones de cada contribuyente afecto al impuesto (inciso vigesimoctavo)
	La Superintendencia mantendrá un registro público de los auditores externos autorizados a que hacen referencia los incisos anteriores. Asimismo, deberá llevar un registro público de los proyectos cuya reducción de emisiones haya sido

	verificada de conformidad con los incisos anteriores (inciso vigesimonoveno).
Tribunal Ambiental	Puede conocer y resolver las impugnaciones formuladas por los contribuyentes al informe, contenido en la resolución dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, con los datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto.
Coordinador Eléctrico Nacional respectivo y la Comisión Nacional de Energía	El Servicio de Impuestos Internos debe enviar, en el mes de abril de cada año, al Coordinador Eléctrico Nacional respectivo y a la Comisión Nacional de Energía un informe con el cálculo del impuesto por cada fuente emisora. La Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta, establecerá las disposiciones de carácter técnico que sean necesarias para la adecuada implementación del mecanismo señalado en el inciso final del artículo 8° de la Ley N° 20.780 (inciso vigesimotercero).

V VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES LEGALES Y DE LA PRESENTE CIRCULAR

De acuerdo al artículo trigésimo primero transitorio de la Ley, lo establecido en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 8° de la ley N° 20.780 entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2023, respecto de las emisiones generadas a contar de dicho año.

Al respecto, debe entenderse que, en rigor, entran en vigencia en la fecha señalada las modificaciones introducidas al inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780, así como los nuevos incisos segundo y tercero, nuevos, agregados al mismo artículo por la Ley.

Asimismo, el artículo trigésimo primero transitorio de la Ley dispone que lo establecido en los incisos vigesimocuarto a vigesimonoveno del artículo 8° de la ley N° 20.780 entrará en vigencia una vez transcurridos tres años contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, esto es, luego del 24 de febrero de 2023.

En consecuencia, agrega la norma transitoria, dentro de dicho plazo, el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente dictarán los reglamentos respectivos, definirán las metodologías y protocolos que correspondan y realizarán las restantes actuaciones necesarias para la procedencia de las medidas que en ellos se establecen.

Las demás modificaciones al referido artículo entran en vigencia desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial.

Por su parte, las presentes instrucciones rigen a partir de la fecha de publicación de esta circular. Dejase sin efecto la Circular N° 47 de 2016 a partir de esa misma fecha.

Saluda a usted,

DIRECTOR

JARB/SRG
DISTRIBUCIÓN:
Internet
Diario Oficial en Extracto
Oficina de Gestión Normativa

TEXTO LEGAL CON SUS DIVERSAS MODIFICACIONES Y VIGENCIAS

Inc.	Texto de la ley		Vigencia
1°	Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible.	²⁹ Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).	01.01.2023
2° (nuevo)	³⁰ Para efectos de la aplicación de este artículo, se entenderá por: (a) Establecimiento: un recinto o local en el que se lleve a cabo una o varias actividades económicas que implique una transformación de la materia prima o de los materiales empleados, o se de origen a nuevos productos, cuyas fuentes emisoras estén bajo un control operacional único o coordinado. (b) Fuente emisora: una fuente fija cuyas emisiones sean generadas, en todo o parte, a partir de combustión. (c) Combustión: un proceso de oxidación de sustancias o materias sólidas, líquidas o gaseosas que desprende calor y en el que se libera su energía interna para la producción de electricidad, vapor o calor útil, con la excepción de la materia prima que sea necesaria para el proceso productivo.		01.01.2023
3° (nuevo)	³¹ No obstante, se excluyen de la aplicación del impuesto las emisiones asociadas a calderas de agua caliente utilizadas en servicios vinculados exclusivamente al personal y de grupos electrógenos de potencia menor a 500 kWt.		01.01.2023
4° (antes 2°)	³² El impuesto establecido en este artículo afectará a las personas naturales o jurídicas, titulares de los establecimientos cuyas fuentes emisoras generen las emisiones de MP, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) o CO2.		Publicación Ley N° 21.210 DO
5° (antes 3°)	³³ En el caso de las emisiones al aire de MP, NOx y SO2 , el impuesto será equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos contaminantes, multiplicado por la cantidad que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Tij = CSCpci X Pobj Donde: Tij = Tasa del impuesto por tonelada del contaminante “i” emitido en la comuna “j” medido en US\$/Ton. CSCpci = Costo social de contaminación per cápita del contaminante “i”. Pobj = Población de la comuna “j”.		Publicación Ley N° 21.210 DO
6° (antes 4°)	³⁴ Respecto de estos mismos contaminantes, si el establecimiento se encuentra dentro de una comuna que a su vez forme parte de una zona declarada como zona saturada o como zona latente por concentración de MP, NOx o SO2 en el aire conforme a lo establecido en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se aplicará a la tasa de impuesto por tonelada de contaminante un factor adicional consistente en el coeficiente de calidad del aire, resultando en la siguiente fórmula para su cálculo: Tij= CCAJi ×CSCpci×Pobj Dónde: CCAJi = Coeficiente de calidad del aire en la comuna “j” para el contaminante “i”.		Publicación Ley N° 21.210 DO

²⁹ Artículo décimo sexto, letra a). Reemplaza en el inciso primero, la frase “fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible”, por la siguiente: “emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).”.

³⁰ Artículo décimo sexto, letra b). Agrega incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente.

³¹ Ibíd.

³² Artículo décimo sexto, letra c). Reemplazó el inciso segundo, que pasa a ser cuarto, y cuyo texto disponía: “El impuesto de este artículo afectará a las personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, haciendo uso de las fuentes de emisión de los establecimientos señalados precedentemente, generen emisiones de los compuestos indicados en el inciso anterior).

³³ Artículo décimo sexto, letra d). Modificó el inciso tercero, que pasó a ser quinto.

³⁴ Artículo décimo sexto, letra e). Modificó el inciso cuarto, que pasó a ser sexto.

7° (antes 5°)	35 El coeficiente de calidad del aire corresponderá a dos valores diferenciados dependiendo si la comuna “j” ha sido declarada zona saturada o zona latente por concentración del respectivo contaminante, conforme con lo siguiente: <table><tr><td>Coeficiente de Calidad del Aire</td><td>Coeficiente</td></tr><tr><td>Zona Saturada</td><td>1.2</td></tr><tr><td>Zona Latente</td><td>1.1</td></tr></table>	Coeficiente de Calidad del Aire	Coeficiente	Zona Saturada	1.2	Zona Latente	1.1	Publicación Ley N° 21.210 DO		
Coeficiente de Calidad del Aire	Coeficiente									
Zona Saturada	1.2									
Zona Latente	1.1									
8° (antes 6°)	Para efectos de la aplicación del coeficiente de calidad del aire, en caso que una zona saturada o zona latente incluya a una parte o fracción de una comuna, ésta será considerada en su totalidad como zona saturada o latente, respectivamente. Si una comuna es parte de distintas zonas, saturadas o latentes, primará el coeficiente aplicable a zona saturada.	Publicación Ley N° 21.210 DO								
9° (antes 7°)	36 El Costo Social de contaminación per cápita (CSCpc) asociado a cada contaminante local será el siguiente: <table><tr><td>Contaminante</td><td>Dólares de Estados Unidos de América</td></tr><tr><td>MP</td><td>\$0.9</td></tr><tr><td>SO2</td><td>\$0.01</td></tr><tr><td>Nox</td><td>\$0.025</td></tr></table>	Contaminante	Dólares de Estados Unidos de América	MP	\$0.9	SO2	\$0.01	Nox	\$0.025	Publicación Ley N° 21.210 DO
Contaminante	Dólares de Estados Unidos de América									
MP	\$0.9									
SO2	\$0.01									
Nox	\$0.025									
10° (nuevo)	37-38 El Ministerio del Medio Ambiente realizará cada diez años un informe respecto del CSCpci de cada contaminante local, con objeto de realizar una propuesta para su actualización.	Publicación Ley N° 21.210 DO								
11° (antes 8°)	La población de cada comuna se determinará para cada año de acuerdo a la proyección oficial del Instituto Nacional de Estadísticas.	Publicación Ley N° 21.210 DO								
12° (antes 9°)	39-40 En el caso de las emisiones de CO2, el impuesto será equivalente a 5 dólares de Estados Unidos de América por cada tonelada emitida. Con todo, el impuesto a las emisiones de CO2 no aplicará para fuentes emisoras que operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía primaria sea la energía biomasa, contemplada en el numeral 1), de la letra aa) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ley General de Servicios Eléctricos , sea que se utilicen o no aditivos en la combustión de biomasa.	Publicación Ley N° 21.210 DO								
13° (nuevo)	41 Para efectos del cálculo del impuesto se deberán considerar todas las emisiones de MP, NOx, SO2 o CO2 generadas por las fuentes emisoras de cada establecimiento, en forma independiente del umbral de emisiones establecidas en el inciso primero por cuyo exceso se encuentren afectos.	Publicación Ley N° 21.210 DO								

³⁵ Artículo décimo sexto, letra f). Agregó en el enunciado del inciso quinto, que pasa a ser séptimo, entre la expresión “zona latente” y los dos puntos que le siguen, la frase “por concentración del respectivo contaminante, conforme con lo siguiente”.

³⁶ Artículo décimo sexto, letra g). Reemplazó en la tabla del inciso séptimo, que pasó a ser noveno, la palabra “Norteamérica” por “América”.

³⁷ Artículo décimo sexto, letra j). Eliminó el inciso décimo actual.

³⁸ Artículo décimo sexto, letra h). Incorporó un inciso décimo nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser decimoprimer y así sucesivamente.

³⁹ Artículo décimo sexto, letra m). Eliminó el inciso decimosegundo.

⁴⁰ Artículo décimo sexto, letra i). Modificó el inciso noveno, que pasó a ser decimosegundo.

⁴¹ Artículo décimo sexto, letra k). Agregó un inciso decimotercero, nuevo.

14° (antes 11°)	42 El Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de los establecimientos que deberán reportar de manera obligatoria sus emisiones de conformidad con lo establecido en un reglamento. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente publicará anualmente un listado de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos de determinar el impuesto correspondiente al año siguiente, de acuerdo al inciso sexto de este artículo. Una vez realizado el reporte por parte de los establecimientos, la Superintendencia del Medio Ambiente publicará, durante el primer trimestre de cada año, un listado de aquellos que hayan cumplido las condiciones establecidas en el inciso primero. Los establecimientos gravados con este impuesto y que no se encuentren en el listado anterior tendrán la obligación de informar a la Superintendencia del Medio Ambiente de esta situación. El hecho de no informar o hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto que deban soportar conforme a este artículo.	Publicación Ley N° 21.210 DO
15° (antes 13°)	43 El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante reglamento , las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes que se encuentren en la situación del inciso primero y establecerá los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación del impuesto a que se refiere el presente artículo.	Publicación Ley N° 21.210 DO
16° (antes 14°)	44 Las características del sistema de monitoreo de las emisiones y los requisitos para su certificación serán aquellos determinados por la Superintendencia del Medio Ambiente según resulte aplicable para cada contaminante . La certificación del sistema de monitoreo de emisiones será tramitada y, en su caso, otorgada mediante resolución exenta, por la referida Superintendencia . Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte que se establecen en el presente artículo.	Publicación Ley N° 21.210 DO
17° (antes 15°)	45 Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a la Superintendencia del Medioambiente, un reporte del monitoreo de emisiones, conforme a las instrucciones generales que dicha Superintendencia determine. En las referidas instrucciones se definirán los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los sistemas de monitoreo o estimación de emisiones, los formatos y los medios correspondientes para la entrega de información y la información adicional que sea necesaria para efectos del reporte .	Publicación Ley N° 21.210 DO
18° (antes 16°)	46 Los contribuyentes que incumplan las obligaciones que se establecen en los dos incisos precedentes serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente.	Publicación Ley N° 21.210 DO
19° (nuevo)	47 Para efectos de aplicar la fórmula establecida en este artículo, en el mes de marzo de cada año, la Superintendencia del Medio Ambiente consolidará las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior.	Publicación Ley N° 21.210 DO
20° (nuevo)	La Superintendencia del Medio Ambiente deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos un informe con los datos y antecedentes necesarios para que proceda al cálculo y giro del impuesto a los contribuyentes que se encuentren afectos conforme a este artículo. Asimismo, la Superintendencia del Medio Ambiente notificará dicho informe, contenido en una resolución, a los contribuyentes que se encuentren afectos conforme a este artículo. La referida resolución podrá impugnarse administrativamente ante la Superintendencia del Medio Ambiente o reclamarse ante el Tribunal Ambiental correspondiente del lugar en que se haya dictado la referida resolución, suspendiéndose la emisión del giro hasta la notificación de la resolución administrativa o jurisdiccional que se pronuncie definitivamente sobre la misma. En caso que la Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a petición de parte, o el Tribunal Ambiental, mediante sentencia ejecutoriada, modifiquen los antecedentes que fundamenten el giro, el Servicio de Impuestos Internos emitirá el giro dentro de quinto día que sea notificado de las modificaciones por la Superintendencia del Medio Ambiente o el Tribunal Ambiental, según corresponda. Del giro emitido por el Servicio de Impuestos Internos podrá reclamarse ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 123 y siguientes del Código Tributario, sólo en caso que no se ajuste a los datos o	Publicación Ley N° 21.210 DO

⁴² Artículo décimo sexto, letra l). Reemplazó el inciso decimoprimer, que pasó a ser decimocuarto.
⁴³ Artículo décimo sexto, letra n). Modificó el inciso decimotercero, que pasó a ser decimoquinto.
⁴⁴ Artículo décimo sexto, letra o). Modificó el inciso decimocuarto, que pasó a ser decimosexto.
⁴⁵ Artículo décimo sexto, letra p). Modificó el inciso decimoquinto, que pasó a ser decimoséptimo.
⁴⁶ Artículo décimo sexto, letra r). Eliminó el inciso decimooctavo, pasando el inciso decimosexto a ser decimooctavo.
⁴⁷ Artículo décimo sexto, letra q). Incorporó los incisos decimonoveno a vigesimoprimer, nuevos, pasando el inciso decimoséptimo a ser vigesimosegundo.

	antecedentes contenidos en el informe enviado por la Superintendencia del Medio Ambiente o a los que fundamentaron un nuevo giro, según corresponda. El Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, determinará la forma y plazo en que la Superintendencia deba enviarle su informe, comunicarle la presentación de reclamaciones y su resolución.	
21° (nuevo)	El pago del impuesto deberá efectuarse al Servicio de Tesorerías en el mes de abril del año calendario siguiente a la generación de las emisiones, en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la fecha del pago, previo giro efectuado por el Servicio de Impuestos Internos.	Publicación Ley N° 21.210 DO
22° (antes 17°)	El retardo en enterar en Tesorería los impuestos a que se refiere este artículo se sancionará en conformidad a lo dispuesto en el número 11 del artículo 97 del Código Tributario.	Publicación Ley N° 21.210 DO
23° (antes 19°)	48 Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 149 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ley General de Servicios Eléctricos, el impuesto que establece el presente artículo no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema. No obstante, para las unidades cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable considerado en el despacho, adicionado el valor unitario del impuesto, sea mayor o igual al costo marginal, la diferencia entre la valorización de sus inyecciones a costo marginal y a dicho costo total unitario, deberá ser pagado por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía del sistema, a prorrata de sus retiros, debiendo el Coordinador Eléctrico Nacional respectivo, adoptar todas las medidas pertinentes para realizar la reliquidación correspondiente. El Servicio de Impuestos Internos enviará en el mes de abril de cada año al Coordinador Eléctrico Nacional respectivo y a la Comisión Nacional de Energía, un informe con el cálculo del impuesto por cada contribuyente . La Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta, establecerá las disposiciones de carácter técnico que sean necesarias para la adecuada implementación del mecanismo señalado en este inciso.	Publicación Ley N° 21.210 DO
24° (nuevo)	49 Los contribuyentes afectos al impuesto establecido en este artículo, podrán compensar todo o parte de sus emisiones gravadas, para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante, sujeto a que dichas reducciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. En todo caso las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO
25° (nuevo)	50 Sólo podrán ser ejecutados los proyectos de reducción de emisiones de MP, NOx o SO2, en la zona declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones a compensar. En el caso de no haberse realizado dicha declaración a la fecha de presentación del proyecto de reducción, éstos podrán realizarse en la misma comuna en que se generen dichas emisiones, o en las comunas adyacentes a ésta.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO
26° (nuevo)	51 Para la procedencia de un proyecto de reducción en los términos señalados en los incisos anteriores se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse, mediante resolución exenta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos que resultan aplicables. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento la forma y antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán acompañar a la misma.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO

⁴⁸ Artículo décimo sexto, letra s). Modificó el inciso decimonoveno, que pasó a ser vigesimotercero.

⁴⁹ Artículo décimo sexto, letra t). Incorporó incisos vigesimocuarto a vigesimonoveno, nuevos.

⁵⁰ *Ibíd.*

⁵¹ *Ibíd.*

27° (nuevo)	52 Para acreditar la reducción de emisiones, los proyectos deberán ser certificados por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, sujeto a las metodologías que dicha Superintendencia determine. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de certificación, los requisitos mínimos para que un auditor forme parte del registro que llevará al efecto y las atribuciones de los auditores registrados.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO
28° (nuevo)	53 Una vez que se haya acreditado ante la Superintendencia del Medio Ambiente la ejecución del proyecto de reducción de emisiones, dicha Superintendencia realizará el cálculo de las emisiones de cada contribuyente afecto al impuesto, incluyendo aquellas reducciones de emisiones que se hayan utilizado como mecanismo de compensación, y deberá remitir dicha información al Servicio de Impuesto Internos, para efectos de realizar el cálculo y giro del impuesto que establece este artículo.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO
29° (nuevo)	54 La Superintendencia del Medio Ambiente mantendrá un registro público de los auditores externos autorizados a que hacen referencia los incisos anteriores. Asimismo, la Superintendencia deberá llevar un registro público de los proyectos cuya reducción de emisiones haya sido verificada de conformidad con los incisos anteriores, en el que se consignará, adicionalmente, las reducciones que se utilicen para compensar las emisiones gravadas con el impuesto que se establece en este artículo.	Transcurridos tres años contados desde la publicación de la Ley N° 21.210 DO

⁵² **Ibíd.**

⁵³ **Ibíd.**

⁵⁴ **Ibíd.**